

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 359/KMA/SK/XII/2022

TENTANG

TEMPLATE DAN PEDOMAN PENULISAN
PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN
TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI
BAWAH MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembuatan putusan/penetapan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan masih terdapat ketidakseragaman *template* dan komponen putusan/penetapan, sehingga menghambat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan norma hukum terkait dengan *template* dan komponen putusan/penetapan perlu menyesuaikan *template* putusan/penetapan yang sudah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada

Empat Lingkungan Peradilan di bawah
Mahkamah Agung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG *TEMPLATE* DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG.

KESATU : Menetapkan *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal terdapat perkembangan baru yang membutuhkan penambahan atau perbaikan *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan pada setiap pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Ketua Kamar masing-masing melalui rapat pleno kamar diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan dimaksud dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/SK/KMA/III/2014 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan dan Standar Peromoran Perkara Peradilan Umum;
2. Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Format Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Tahun 2013;
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 109/Djmt/Kep/2/2018 tentang Pedoman Penyusunan Putusan di Lingkungan Peradilan Militer;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 359/KMA/SK/XII/2022

TANGGAL : 16 Desember 2022

TEMPLATE PUTUSAN/ PENETAPAN PERADILAN AGAMA

**TEMPLATE PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH**



PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Daftar Isi	ii
Pedoman Penulisan Putusan	1
 A. PERKAWINAN.....	 1
A.1. Putusan cerai talak hadir Kabul	1
A.2. Putusan cerai talak hadir Kabul, <i>dissenting opinion</i>	8
A.3. Putusan cerai talak hadir kumulasi istbat nikah kabul	16
A.4. Putusan cerai talak hadir, rekonvensi nafkah madliyah, iddah dan mut'ah kabul	24
A.5. Putusan cerai talak hadir, rekonvensi hak hadhanah dan nafkah hadhanah kabul	34
A.6. Putusan cerai talak hadir, rekonvensi harta bersama Kabul Descente seluruhnya	44
A.7. Putusan cerai talak hadir, rekonvensi harta bersama Kabul, Descente sebagian	54
A.8. Putusan cerai talak hadir Kabul, rekonvensi harta bersama Kabul sebagian, sita jaminan, <i>Discente</i>	64
A.9. Putusan cerai talak hadir Kabul, rekonvensi harta bersama ditolak	75
A.10. Putusan cerai talak hadir <i>ex officio</i> nafkah iddah dan mut'ah	84
A.11. Putusan cerai talak hadir ditolak.....	91
A.12. Putusan cerai talak verstek Kabul, Pasal 19 b	97
A.13. Putusan cerai talak verstek Kabul, Pasal 19 f	103
A.14. Putusan cerai talak verstek Kabul, Pemohon Murtad	109
A.15. Putusan cerai talak verstek <i>ex officio</i> nafkah iddah dan mut'ah	115
A.16. Putusan cerai talak gugur Pemohon tidak hadir dan Termohon hadir	121
A.17. Putusan cerai talak gugur Pemohon dan Termohon tidak hadir	125
A.18. Putusan cerai talak dicabut	129
A.19. Putusan cerai talak dibatalkan	133
A.20. Putusan Eksepsi Kewenangan Relatif ditolak, Cerai Talak Hadir Kabul	137
A.21. Putusan Eksepsi kewenangan relatif dikabulkan	144
A.22. Putusan Cerai Gugat Cabut Disetujui Lawan	151
A.23. Penetapan Cerai Gugat Cabut Sebelum Jawaban Prodeo DIPA..	155
A.24. Penetapan Cerai Gugat Cabut Sebelum Jawaban Prodeo Murni..	159
A.25. Penetapan Cerai Gugat Cabut Sebelum Jawaban	163
A.26. Putusan Cerai Gugat Verstek.....	167

A.27. Putusan Cerai Gugat Hadir Dibantah Rekonvensi Hadlanah Ditolak	173
A.28. Putusan Cerai Gugat Hadir Dibantah	183
A.29. Putusan Cerai Gugat hadir Disetujui Prodeo DIPA	190
A.30. Putusan Cerai Gugat Hadir Disetujui	198
A.31. Putusan Cerai Gugat Hadir Diakui Prodeo Murni.....	205
A.32. Cerai Gugat Hadir Eksepsi Ditola	219
A.33. Putusan Cerai Gugat Hadir;, Eksepsi Kewenangan Relatif diterima	226
A.34. Cerai Gugat Hadir Eksepsi Pokok Perkara	233
A.35. Cerai Gugat Hadir Hadlanah dan Nafkah Anak Disetujui ..	241
A.36. Cerai Gugat Hadir Hadlanah Disetujui	249
A.37. Cerai Gugat Hadir Hadlanah, Nafkah Anak dan Nafkah Madliyah Disetujui	257
A.38. Cerai Gugat Hadir Taklik Talak Diakui	266
A.39. Cerai Gugat Hadir Taklik Talak Dibantah	273
A.40. Cerai Gugat Hadlanah,Nafkah Anak, Provisi, Eksepsi Tolak	281
A.41. Cerai Gugat Madliyah, Hadlanah, Nafkah Anak kabul	290
A.42. Cerai Gugat Hadlanah, nafkah Anak, Rekonvensi HB, Sita Descente Kabul	299
A.43. Cerai Gugat Taklik Talak kumulasi Hadlanah	311
A.44. Cerai Gugat Taklik Talak, Nafkah Anak Prodeo DIPA	319
A.45. Cerai Gugat Taklik Talak, Nafkah Anak Prodeo Murni	327
A.46. Cerai Gugat Taklik Talak, Nafkah Anak Kabul	335
A.47. Cerai Gugat Verstek, Hadlanah, Nafkah anak kabul	342
A.48. Cerai Gugat Verstek, Hadlanah, Nafkah anak, HB	349
A.49. Cerai Gugat Verstek, Itsbat Nikah, hadlanah, Nafkah Anak	356
A.50. Cerai Gugat Verstek, Itsbat Nikah	363
A.51. Cerai Gugat Verstek, Prodeo DIPA	369
A.52. Cerai Gugat Verstek, Prodeo Murni	375
A.53. Dispensasi Kawin	381
A.54. Dispensasi Kawin Pria	386
A.55. Dispensasi Kawin Pria dan Wanita	391
A.56. Wali Adlal (Wali Hadir)	396
A.57. Wali Adlal (Wali tidak Hadir)	402
A.58. Perwalian Anak Dibawah 18 tahun	407
A.59. Wali Pengampu Bagi Orang Dewasa Yang Tidak Cakap	412
A.60. Asal Usul Anak	417
A.61. Pengangkatan Anak Berdasar Hukum Islam.....	422
A.62. Itsbat Nikah Volunter (Pemohon Suami Istri)	427
A.63. Itsbat Nikah Contensius Istri Lawan Suami	432
A.64. Itsbat Nikah Contensius Istri/Suami Lawan Ahli Waris	439
A.65. Pembatalan Nikah	446

B. KEWARISAN

B.1. Waris Kabul, Descente	1
----------------------------------	---

B.2. Waris Kabul, Descente, Eksepsi Tolak	10
B.3. Waris Kabul, Sita, Descente, Eksepsi Tolak	19
B.4. Waris Kabul, Sita, Descente, PMH	29
B.5. Mafqud Dinyatakan Meninggal Dunia Kabul.....	39
B.6. Mafqud Dinyatakan Masih Hidup	44
B.7. PAW	48
C. WASIAT	
C.1. Wasiat, Descente Kabul.....	1
C.2. Wasiat, Sita, Descente Kabul.....	9
C.3. Wasiat, NO, Eksepsi Kabul	17
C.4. Wasiat Kabul.....	22
C.5. Wasiat Tolak, Rekonvensi Kabul.....	29
C.6. Wasiat Kabul, Rekonvensi Tolak.....	39
C.7. Wasiat Gugur	49
C.8. Wasiat Cabut	53
C.9. Wasiat Verstek	58
C.10. Wasiat Damai dengan Akta.....	64
D. HIBAH	
D.1. Pembatalan Hibah Kabul.....	1
D.2. Pembatalan Hibah Tolak	8
D.3. Pembatalan Hibah NO, Eksepsi Kabul.....	15
D.4. Pembatalan Hibah Gugur.....	20
D.5. Pembatalan Hibah Verstek	24
D.6. Pembatalan Hibah Tolak, Intervensi Kabul	30
D.7. Pembatalan Hibah Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak.....	42
D.8. Pembatalan Hibah Damai dengan Akta	51
D.9. Pembatalan Hibah Dicabut.....	54
D.10. Pembatalan Hibah, Descente, Kabul.....	58
E. WAKAF	
E.1. Wakaf NO, Alamat Tergugat Tidak Jelas	1
E.2. Wakaf Tolak	4
E.3. Wakaf Gugur	8
E.4. Wakaf Cabut	12
E.5. Wakaf Kabul, Rekonvensi & Intervensi Tolak	16
E.6. Wakaf Verstek Kabul	26
E.7. Wakaf Konvensi Tolak, Rekonvensi Kabul.....	32
E.8. Wakaf Kabul, Eksepsi & Rekonvensi Tolak	43
E.9. Wakaf Damai Dengan Akta.....	54
E.10. Wakaf Kabul.....	57
F. ZAKAT	
F.1. Zakat Kabul.....	1

F.2. Zakat Tolak	8
F.3. Zakat NO, Eksepsi Kabul.....	12
F.4. Zakat gugut.....	17
F.5. Zakat Verstek Kabul	21
F.6. Zakat Tolak, Intervensi Kabul	27
F.7. Zakat Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak.....	39
F.8. Zakat Damai Dengan Akta.....	48
F.9. Zakat Cabut	51
G.INFAQ	
G.1. Infaq Kabul	1
G.2. Infaq Tolak.....	8
G.3. Infaq NO, Eksepsi Kabul	12
G.4. Infaq Gugur	18
G.5. Infaq Verstek Kabul.....	22
G.6. Infaq Tolak, Intervensi Kabul.....	28
G.7. Infaq Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak	40
G.8. Infaq Damai Dengan Akta	48
G.9. Infaq Cabut.....	51
H.SHADAQAH	
H.1. Shadaqoh Kabul.....	1
H.2. Shadaqoh Tolak	8
H.3. Shadaqoh NO, Eksepsi Kabul.....	12
H.4. Shadaqoh Gugur	17
H.5. Shadaqoh Verstek Kabul	21
H.6. Shadaqoh Tolak, Intervensi Kabul	27
H.7. Shadaqoh Kabul, Eksepsi & Intervensi Tolak.....	39
H.8. Shadaqoh Damai Dengan Akta	47
H.9. Shadaqoh Cabut	50
I. EKONOMI SYARIAH	
I.1. Wanprestasi (Asuransi) NO	1
I.2. Eksyar Eksepsi Tolak, Eksepsi Prosessuil Diterima, Gugatan NO	5
I.3. Wanprestasi Tolak	10
I.4. Wanprestasi Gugur.....	17
I.5. Wanprestasi, Akad Murabahah kabul, Dessenting	21
I.6. Wanprestasi, Akad Musyarakah Kabul, Eksepsi Tolak	29
I.7. Wanprestasi, Ijarah Kabul, Eksepsi Tolak	38
I.8. Wanprestasi, Murabahah Verstek	48
I.9. Wanprestasi, Musyarakah Verstek.....	54
I.10. Wanprestasi, Ijarah Verstek.....	60
I.11. Eksyar Verzet Kabul, Verstek Dibatalakan	66
I.12. Eksyar Verzet Tolak, Verstek Dipertahankan	74

I.13. Eksyar Eksepsi Tolak, Konvensi Kabul, Rekonvensi, PMH Tolak	82
I.14. Wanprestasi Konvensi Kabul, Rekonvensi, PMH Tolak	93
I.15. Eksyar Konvensi, Provisi, PMH Tolak, Rekonvensi Wanprestasi Lelang HT Kabul.....	102
I.16. Perdamaian Acara Biasa	111
I.17. Derden Verzet Terhadap Sita dan Pengangkatan Sita/ Sita Eksekusi Kabul	114
I.18. Intervensi Tussenkomst, Pokok Perkara Kabul, Intervensi Tolak	122
I.19. Intervensi Vrijwaring, Pokok Perkara Kabul, Intervensi Kabul	134
I.20. Intervensi Voeging, Pokok Perkara Kabul dan NO, Intervensi Tolak	147
I.21. Eksepsi Kabul, Gugatan NO	159
I.22. Putusan Sela, Eksepsi Tolak.....	164
I.23. Putusan Permohonan Pasal 225 HIR/295 R.Bg	170
I.24. Putusan Sela Sumpah Decissoir	174
I.25. Putusan Sela Sumpah Supletoir	181
I.26. PMH No, Eksepsi Kewenangan Tolak, Eksepsi Presissuil Kabul	187
I.27. PMH Tolak.....	192
I.28. PMH Gugur	199
I.29. PMH dan Pembatalan Adendum Akad Kabul, Dessenting....	203
I.30. PMH dan Pembatalan SMHT, Dessenting	211
I.31. PMH & Pembatalan jaminan Fidusia Kabul, Dessenting.....	219
I.32. Perlawanan Sita/Sita Eksekusi HT Kabul	227
I.33. Perlawanan Sita Eksekusi Jaminan Fidusia.....	235
I.34. Pembatalan Putusan Basyarnas Kabul	244
I.35. Pembatalan Putusan Basyarnas Tolak.....	250
I.36. Upaya Keberatan Gugatan Sederhana	256
I.37. Perdamaian Gugatan Sederhana.....	259
I.38. Putusan Gugatan Sederhana Tolak.....	262
I.39. Putusan GS Wanprestasi Akad Murabahah Kabul	268
I.40. Putusan GS Verstek Wanprestasi Akad Murabahah.....	274
I.41. Putusan GS Kontradiktur PMG Kabul.....	280
I.42. Putusan GS Verstek PMH Kabul	287
I.43. Penetapan Desmisal Gugatan Sederhana.....	293
I.44. Penetapan Gugatan Sederhana Gugur	295

J. JINAYAT

J.1. Pra Peradilan Kabul/Tolak.....	1
J.2. Pra Peradilan Gugur	7
J.3. Putusan Bebas Anak	12
J.4. Putusan Terbukti – Anak	25
J.5. Putusan Anak (Format Biasa)	40
J.6. Putusan Sela, Keberatan Diterima	52
J.7. Putusan Sela, Keberatan Diputus Bersama Putusan Akhir ..	58

J.8. Putusan Sela, Keberatan Ditolak.....	63
J.9. Putusan Format Penuntutan PU Tidak Diterima	68
J.10. Putusan Terbukti Biasa	72
J.11. Putusan Bebas Biasa	86
J.12. Putusan Format Biasa – Lepas.....	99

PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IIYAH

A. Standar Umum

1. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase dan Mata Uang

a. Angka

- 1) Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat dituliskan dengan abjad yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol.
- 2) Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri. Misalnya, 1. 2. 3. dst.
- 3) Penulisan angka yang besarnya diatas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst).
- 4) Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) harus ditambahkan kata sejumlah. Misalnya sejumlah Rp1.000,00
- 5) Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 (empat) meter tidak boleh disingkat menjadi 4 m.
- 6) Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun.

b. Tanggal

- 1) Penulisan angka harus ditulis secara penuh dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal¹ 23 September 2019.
- 2) Khusus untuk penulisan tanggal dalam putusan, setelah penulisan tanggal menurut tahun Masehi, diikuti dengan penulisan tanggal berdasarkan tahun Hijriah. Misalnya, 23

¹ Tidak menggunakan kata “tertanggal” dan “bertanggal”

3) September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 Hijriah.

c. Persentase

Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10 (sepuluh) persen bukan 10 %, kecuali dalam tabel.

d. Waktu

Penulisan penunjuk waktu harus ditulis, misalnya: 08.00 WIB, 23.00 WIT, dengan spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT².

e. Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada didepan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya, Rp50.000,00, US\$9,000,000.25. Selain itu harus diikuti penyebutan dengan huruf yang diberi kurung, misalnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), US\$9,000,000.25 (sembilan juta dolar dua puluh lima sen).

2. Singkatan dan Penulisan Istilah

a. Penulisan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Penulisan peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut yakni, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Untuk undang-undang tertentu yang telah dikenal luas menggunakan singkatan dapat nama undang-undang

² Dipastikan penggunaannya

- 3) tersebut dapat diganti dengan singkatannya. Berikut undang-undang yang dapat menggunakan singkatan:
 - a) KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) KUHPA: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) KUHPdata: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - d) KHI: Kompilasi Hukum Islam.
 - e) KHES; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Penulisan Istilah Asing/Latin
 - 1) Penulisan istilah asing/latin harus ditulis dengan awalan huruf kecil kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan istilah asing harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing. Misalnya, *judex facti*, *dwangsom*, *adviesblad*, *uitvoerbaar bij voorraad*.
 - 2) Pengecualian dapat diberikan untuk istilah-istilah asing yang sudah secara resmi diserap menjadi bahasa Indonesia.
- c. Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. Misalnya: gugatan, surat dakwaan, replik, duplik, eksepsi, rekonvensi dan lain-lain.
- d. Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah Umum
 - 1) Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diawali koma dan diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Wibowo, S.H., M.H.
 - 2) Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Sertifikat Hak Milik disingkat SHM.

- 3) Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Misalnya, sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan-kawan dkk.
- 4) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut, baik di awal, tengah maupun akhir. Misalnya, Felix Xaverius Satiman ditulis F.X. Satiman, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman, Janiko Martua Hasiholan Girsang ditulis Janiko M.H. Girsang, Zainal Misbah Mustakin ditulis Zainal M.M.
- 5) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Satuan Polisi ditulis Satpol.
- 6) Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya, bandara (bandar udara), buser (buru sergap).

e. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

- 1) Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar. Misalnya, sebagaimana berikut:
 - a) Penggugat.
 - b) Tergugat.
 - c) Pemohon.
 - d) Termohon.
 - e) Pemohon Keberatan.
 - f) Termohon Keberatan.
 - g) Turut Tergugat.
 - h) Penggugat Rekonvensi.
 - i) Pelawan.
 - j) Terlawan.

- k) Pembantah.
- l) Terbantah.
- m) Para Penggugat.
- n) Terdakwa.
- o) Jaksa/Penuntut Umum.
- p) Advokat
- q) Penyidik.
- r) Penyidik.
- s) Saksi.
- t) Ahli.

- 2) Penulisan nama para pihak (identitas) putusan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital dan cetak tebal, misalnya **ANDI SAMUEL BIN SAMUEL, SARIFAH BINTI FULAN, PT WIRYA PERCA**. Sedangkan nama dalam amar putusan ditulis awalnya saja yang huruf kapital dan dicetak tebal, misalnya **Andi Samuel Bin Samuel, Sarifah Binti Fulan, PT Wirya Perca**. Pencantuman gelar pada identitas pihak ditulis dengan : **Drs. ANDI SAMUEL, S.H., M.H. BIN SAMUEL, Dr. SARIFAH BINTI FULAN**. untuk pencantuman gelar pada amar putusan ditulis dengan : **Drs. Andi Samuel, S.H., M.H. Bin Samuel, Dr. Sarifah Binti Fulan**.

3. Penggunaan Huruf Kapital

a. Umum

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila diawal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital.

b. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

c. Istilah Resmi

Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

d. Istilah yang Berkaitan dengan Pengadilan/Mahkamah Agung

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di Pengadilan tersebut. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara”.

e. Istilah yang Berkaitan dengan Hakim

Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Ketua Majelis, Majelis Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Panitera Pengganti, Jaksa, Advokat dan lain-lain. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan agama”.

f. Istilah yang Berkaitan dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, ‘para Penasihat Hukum yang mendampingi (untuk perkara jinayat) dan para Kuasa Hukum yang mewakili (untuk perkara perdata)’. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan

bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “tugas seorang kuasa hukum adalah...”.

g. Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet

- 1) Penggunaan istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program. Misalnya, Microsoft Office.
- 2) Penggunaan istilah internet seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan Bahasa Indonesia baku menggantikan kata tersebut.

4. Penggunaan Garis Bawah, Huruf Miring, Titik Dua dan Tanda Kutip

a. Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca putusan akan kebingungan dengan tautan palsu.

b. Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring, antara lain:

- 1) Buku, terbitan yang sedang dikutip, contoh: buku Nagarakartagama.
- 2) Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai Bahasa Indonesia Baku, contoh: *uitvoerbaar bij voorraad, ontslag van rechtsvervolging*.
- 3) Kata-kata teknis yang bukan bahasa Indonesia, contoh: harta gono-gini, boedel waris, nyalindung kagalung, manggih kaya, tanah pertapakan, pipil.

c. Tanda Baca

1) Penggunaan titik dua harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titik koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, garis miring dan lainnya.

2) Penggunaan tanda petik ganda digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya:

Budi mengatakan: "Saya akan segera berangkat."

Penggunaan tanda petik single digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya:

"saya katakan 'kita berangkat sekarang' kepada mereka."

Apabila ada titik setelah tanda petik ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda petik. Misalnya:

"kaki saya sakit."

B. Kutipan dan Salinan

1. Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan

a. Kutipan bagian dari peraturan perundang-undangan harus ditulis secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Diawali dengan titik dua, spasi, tanda kutip, isi lengkap yang dikutip. Dalam hal yang dikutip itu frasanya (tidak semuanya dikutip) maka tidak dimulai dengan huruf kapital. Penulisan harus menyebutkan nama resmi peraturan perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal, ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang dikutip tersebut. Misalnya, Pasal 3 ayat (2) angka 1 huruf c Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

- b. Khusus untuk peraturan perundang-undangan yang penulisannya dapat menggunakan singkatan atau akronim dari undang-undang tersebut penulisannya dimulai dari pasal, ayat, angka atau poin, dan akronim undang-undang. Misalnya, Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, Pasal 116 huruf f KHI. Pasal 1365 KUHP.

2. Kutipan atau Salinan dari Dokumen pengadilan

Kutipan atau salinan dari dokumen pengadilan (gugatan, surat dakwaan, jawaban, pembelaan, dan lain-lain) harus disalin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan simbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan Manual ini.

C. Format dan Isi Putusan

1. Susunan Naskah Putusan

1) Kepala Putusan dan Irah-Irah

Kepala putusan ini terdiri dari judul, nomor putusan, basmalah, irah-irah, dan pengadilan yang memutus perkara.

Contoh :

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.../20..../PA../MS...

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH.....**

Setelah judul, nomor putusan, basmalah, irah-irah, dan pengadilan yang memutus perkara, terdapat keterangan mengenai perkara apa yang sedang diperiksa. Ditulis dalam kalimat berikut ini:

Perkara Perdata Agama

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Perkara Jinayat

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Terdakwa/Para Terdakwa:

2) Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum

Perkara Perdata Agama

- a) Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama Pemohon/Penggugat/Pelawan/ Pembantah, tempat tinggal/kedudukan, kuasa pihak dan alamat kantor kuasa.
- b) Jika pihak menggunakan kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah alamat pihak (prinsipil), dengan susunan dimulai dari nama advokat, dan kantor dituliskan secara lengkap.
- c) Apabila kuasa hukum pihak lebih dari satu, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata "dan kawan" : bila hanya dua orang kuasa, atau "dan kawan-kawan" bila lebih dari dua orang. Selanjutnya ditulis tanggal surat kuasa.

Contoh penulisan identitas para pihak dan kuasa hukum:

FULAN BIN FULANI, NIK....., tempat dan tanggal lahir,
agama Islam, pendidikan, pekerjaan,
bertempat tinggal di RT. ... RW. ...
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....;

PT BANK SYARIAH, berkedudukan di,
diwakili oleh, Direktur Utama;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:, para
Advokat, berkantor di(diisi alamat
lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus.....;

Penggugat/Pemohon/Tergugat Intervensi I;

Lawan:

FULANAH BINTI FULANO, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di RT. ... RW.... ... Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota.....;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN, berkedudukan di, diwakili oleh, Kepala KUA Kecamatan.....;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:, para Advokat, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus....., **Tergugat/Termohon/Tergugat Intervensi II;**

Dan:

FULANI BINTI FULANA, NIK....., tempat dan tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di RT. ... RW. Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota.....;

KANTOR, berkedudukan di, diwakili oleh, Direksi.....;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:, para Advokat, berkantor di(diisi alamat lengkap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus....., **Penggugat Intervensi;**

Perkara Jinayat

Identitas para pihak ditulis dengan menggunakan format baku diawali dengan nama Terdakwa, NIK, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal.

Contoh penulisan identitas terdakwa:

Nama lengkap :

N I K :
 Tempat lahir :
 Umur / tanggal lahir : /
 Jenis kelamin :
 Kebangsaan :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Tempat tinggal : Jalan Nomor Gampong
 Kecamatan, Kabupaten

Kuasa Hukum dalam perkara jinayat

- a) Jika terdakwa didampingi kuasa hukum/advokat, nama kuasa hukum/advokat dituliskan setelah narasi terdakwa ditahan atau tidak ditahan, dengan susunan dimulai dari nama advokat, dan kantor dituliskan secara lengkap.
- b) Apabila kuasa hukum/advokat lebih dari satu, maka yang ditulis cukup kuasa hukum nomor urut pertama, selanjutnya diikuti dengan kata "dan kawan" : bila hanya dua orang kuasa, atau "dan kawan-kawan" bila lebih dari dua orang.

Contoh penulisan identitas terdakwa:

Terdakwa/Para Terdakwa tidak didampingi/didampingi oleh Penasihat Hukum³ berkantor di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor tanggal;

3) Pembukaan

Pembukaan dimulai dengan kalimat sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Perkara Jinayat

Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota* oleh:

³ Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.

1. Penyidik Polres Nomor/Reskrim, tanggal
20.., terhitung sejak tanggal 20.. sampai dengan tanggal
..... 20..... dst;

Terdakwa/Para Terdakwa tidak didampingi/didampingi oleh
Penasihat Hukum⁴ berkantor di,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Penunjukan* Nomor
..... tanggal

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Nomor
tanggal tentang penunjukan Hakim/Majelis Hakim*; dst;

4) Duduk Perkara

Perkara Perdata Agama

Duduk perkara mencantumkan gugatan, mediasi, jawaban, eksepsi
(jika ada), rekonvensi (jika ada).

Contoh:

Bahwa Penggugat/Pemohon dalam surat gugatannya/
permohonannya tanggal yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....,
Nomor .../Pdt.G/ 20.../PA./MS., tanggal, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

.....posita dan petitum.....

Selanjutnya ikuti Template Putusan/Penetapan.

Perkara Jinayat

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* diajukan ke
persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat
dakwaan Nomor tanggal sebagai berikut:

.....**kutip sesuai dengan surat dakwaan**.....

Selanjutnya ikuti Template Putusan.

⁴ Nama advokat ditulis hanya huruf awal yang kapital dan tidak di bold.

5) **Pertimbangan Hukum**

Perkara Perdata Agama

Bagian pertimbangan hukum memuat pokok gugatan, dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah, dalil-dalil yang dibantah, pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan mengenai petitum gugatan. Apabila ada tuntutan provisi dan diajukan eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif, maka pertimbangan terhadap eksepsi tersebut didahulukan sedangkan apabila menyangkut eksepsi lainnya, tuntutan provisi yang didahulukan. Contoh pertimbangan hukum:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa.....;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal.....

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: 1....., 2

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....) dan P.2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....) dan saksi 2 (.....) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa; Analisis pembuktian untuk Tergugat, Penggugat Rekonvensi, Penggugat Intervensi, Peelawan, Terlawan, Pembantah dan Terbantah formatnya sama dengan analisis di atas;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa
2. Bahwa dst;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang..... dikabulkan/harus ditolak;

Petitum Tentang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang..... dikabulkan/harus ditolak;

Pertimbangan *Ex Officio* (bila diperlukan)

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi,

maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai , dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ;

Bahwa..... dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terkait dengan..... ;

***Dessenting Opinion* (bila diperlukan)**

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (.....)/Hakim Anggota (.....)menyatakan beda pendapat (*dessenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa (diisi pendapat/*dessenting opinion*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun , Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Perkara Jinayat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwadst.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(kutip amar surat tuntutan secara lengkap)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut: (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Para Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa/Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN ALTERNATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.....;

Menimbang, bahwa; (pertimbangan terhadap pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN SUBSIDERITAS*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para

Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa (pertimbangan tentang pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa (jika dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya seperti di atas)*

DAKWAAN KUMULATIF*

Menimbang, bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.
2., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.....

Ad.3....., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal..... telah terpenuhi, maka Terdakwa/Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

(dipertimbangkan lebih lanjut apabila ada dakwaan kumulatif ketiga dst)*

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

DAKWAAN GABUNGAN*

(untuk dakwaan gabungan, dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif, subsidiaritas dan kumulatif diatas)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa/Para Terdakwa* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi jarimah;

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua/Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....;

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan jarimah*)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari jarimah yang dijatuhkan;

**APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM
TAHANAN***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa/Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

**APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI
TAHANAN***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhkan jarimah yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan*, maka Terdakwa/Para Terdakwa* diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya jarimah);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa/Para Terdakwa* telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa/Para Terdakwa* dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA/PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah **dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari**

kejahatan (*pilih salah satu*)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (*pilih salah satu*)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah **dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis** (*pilih salah satu*)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa..... yang **masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**⁵, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.....yang **tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan**; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

atau

Menimbang, bahwa barang bukti berupayang telah disita dari.....⁶, maka dikembalikan kepada.....;

Menimbang, bahwa; (***pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat khusus (filosofis dan sosiologis dan masukkan dalil-dalil syar'i sesuai dengan jenis perkara dalam hal penjatuhan jarimah***)⁷

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan jarimah terhadap Terdakwa/Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/Para Terdakwa*;

⁵ Sebutkan nomor perkaranya

⁶ Disita dari Terdakwa atau pihak lain

⁷ Cantumkan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan Hadis atau doktrin yang sesuai dengan jenis perkara

Keadaan yang memberatkan:⁸

-
-

Keadaan yang meringankan:⁹

-
-

Biaya Perkara Bidang Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Biaya Perkara Non Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Biaya Perkara Jinayat

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dijatuhi *uqubat*, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

atau

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Para Terdakwa* dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

6) Penutup sebelum Amar Putusan.

Sebelum masuk pada amar putusan putusan, maka ditutup dengan kelaimat sebagai berikut:

⁸ Sebutkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa (seperti tidak mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, tidak berterus terang / berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan lain-lain)

⁹ Sebutkan hal-hal yang meringankan Terdakwa (seperti belum dihukum, sebagai penanggungjawab keluarga, berterus terang / berlaku sopan di persidangan, dan lain-lain)

Perkara Perdata Agama

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Perkara Jinayat

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

7) Amar Putusan

Penulisan bagian amar putusan diawali dengan kata MENGADILI yang ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan serta diikuti tanda titik dua. Amar putusan diberikan penomoran dengan angka numeral (Arab). Misalnya putusan kabul sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan;
3. Menetapkan.....;
4. Menghukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Perkara Jinayat

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa¹⁰ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah¹¹ (sesuai kualifikasi jarimah) sebagaimana dalam dakwaan¹²;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* berupa uqubat cambuk/penjara/denda* masing-masing kali/selama* / sejumlah Rp..... (.....);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa/Para Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. dst;

¹⁰ Sebutkan nama Terdakwa

¹¹ Sebutkan jenis jarimah

¹² Sebutkan kualifikasi jarimah sesuai dakwaan Penuntut umum (dakwaan tunggal/primer/subsidi dll)

8) Penutup

Penutup putusan harus memuat hari, tanggal, tahun, siapa yang memutus, nama panitera pengganti, tanda tangan majelis, panitera dan biaya perkara. Apabila hakim (baik ketua maupun anggota) yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Apabila penggantian majelis terjadi sebelum musyawarah, maka penetapan yang disebut dalam putusan adalah penetapan yang terakhir. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang.

Contoh kalimat penutup berupa kalimat sebagai berikut:

Perkara Perdata Agama

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Masehi, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya:

1. PNPB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp000.000,00 (..... rupiah);

Perkara Jinayat

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, pada hari, tanggal, oleh, sebagai Hakim Ketua, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa/Para Terdakwa* didampingi Penasihat Hukumnya*.

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.....

.....

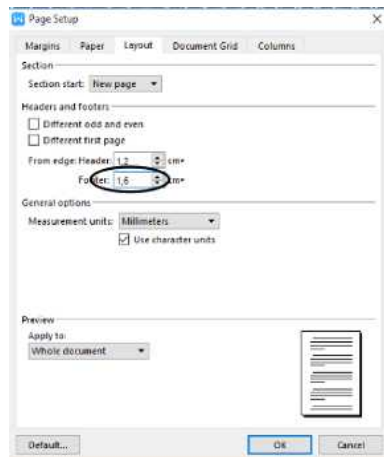
Panitera Pengganti,

.....

D. Format Cetak Putusan

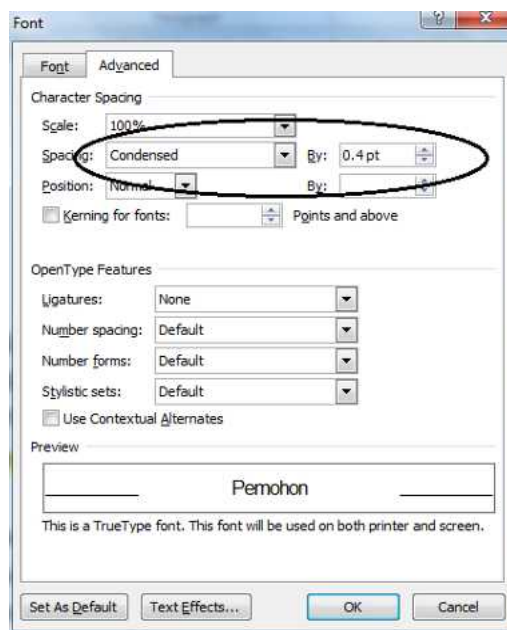
Penulisan putusan mengacu pada penulisan dokumen resmi sebagaimana yang digunakan sebagai kertas resmi di Mahkamah Agung RI. Kertas yang digunakan untuk teks Standar Mahkamah Agung RI adalah berukuran A4 (219 mm x 296 mm/21 cm x 29,7 cm), berat 70 gram.

Putusan dicetak satu sisi halaman (tidak bolak balik) dan per halaman diberi *footer* yang dicetak miring, ukuran *footer* adalah 1.6 cm.



Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor/Pdt.G/20..../PA.../MS....

Halaman terakhir diberi ruang secukupnya di bagian bawah untuk tanda tangan salinan putusan oleh Panitera. Salah satu caranya adalah dengan mengatur spasi jarak huruf sebagaimana berikut:



Jenis Huruf, Pias (margin) dan spasi

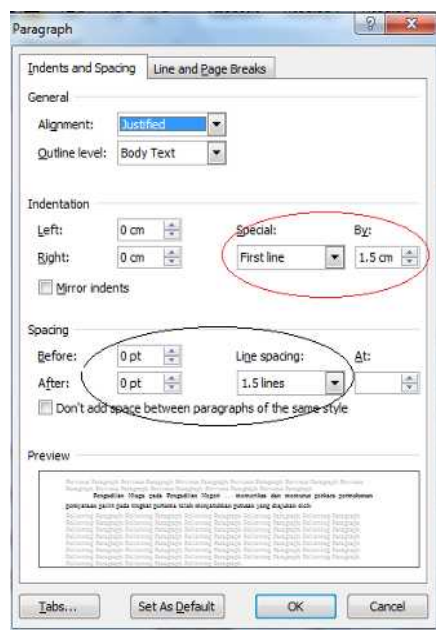
Jenis huruf yang digunakan adalah:

- Arial dengan ukuran 12 untuk judul
- Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh
- Arial dengan ukuran 10 untuk *footer*.

Untuk penampilan teks pada kertas ukuran ruang cetak adalah:

- pias (margin) atas 3 cm;
- pias bawah 2 cm;
- pias kiri 4 cm;
- pias kanan 2 cm.

Penyusunan putusan menggunakan spasi garis 1,5 *lines*. Sedangkan *indentation* dan *spacing* harus di angka 0 pt. *Tabs* untuk alinea pertama dalam paragraf adalah 1.5 cm dari margin kiri. Catatan khusus untuk putusan menggunakan spasi garis *single* dengan *Spacing Before* 12 pt.



Penomoran

Penomoran menggunakan angka numeral (Arab) (1,2,3,4,5,6,7,8,9) dan subbagian harus ditulis 1.2., 1.3., 1.2.1, 1.2.2. dan lain-lain.

Renvoi

Renvoi (koreksi terhadap kesalahan ketik) atas putusan asli ditulis di sebelah kiri halaman kesalahan tersebut, dicoret dengan tanda  untuk sah dicoret (disingkat sc.) dan sah diganti (disingkat sdg.), atau untuk sah ditambah (disingkat sdt.) diberi simbol dan diparaf oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

Contoh:

 Menghukum  1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya